

【제 목】 : 행정정보공개시스템 개인정보 파기 요청 관리 부적정(개선)

【내 용】

- 빅데이터실은 우리 원이 보유·관리하고 있는 정보를 국민이 청구하거나, 공공기관에 적극적으로 제공함으로써 국민의 알권리를 보장하고 국민의 국정참여와 국정운영의 투명성을 확보하는 정보공개제도를 시행하고 있으며, 정보공개 서비스 유형에는 행정정보 공개, 사전정보공개, 원문정보공개가 있다.
- 특히, 우리 원이 청구심사 등의 고유 업무를 수행하는 과정에서 전 국민의 진료내역 등 민감정보를 다량 보유하게 됨에 따라 이를 제공하는 빅데이터실은 개인정보처리시스템의 안전성 확보 조치 기준을 준수할 의무가 있다.
- 한편 「개인정보 보호법」 제21조에 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 그 개인정보를 파기하도록 명시되어 있으며, 「개인정보 내부관리지침」 제10조 및 「기록물관리규정」 제18조에서는 보존기간을 민원 업무와 관련하여 보존할 필요가 있는 기록물은 5년간 보관할 수 있도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【개인정보 보호법】

제21조(개인정보의 파기) ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② ~ ④ (생략)

☞ 참고자료: 【개인정보 내부관리지침】

제10조(개인정보의 파기방법 및 절차) ① 심사평가원은 개인정보의 보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 그로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 심사평가원 「기록물관리규정」 등에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② ~ ⑤ (생략)

☞ **참고자료: 【기록물관리규정】**

제18조(보존기간) ① 기록물의 보존기간은 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년으로 구분하며, 단위업무에 우선 책정한다.
 ② 단위업무 아래 생성된 기록물철의 보존기간은 해당 단위업무의 보존기간을 초과할 수 없으며, 보존기간별 분류기준은 **별표3**과 같다.
 ③ ~ ④ (생략)
 ※ [별표3] 기록물 보존기간별 분류기준
 : 행정정보공개업무는 보존기간 5년 중 3. 민원 업무와 관련하여 3년 이상 5년 미만의 기간동안 보존할 필요가 있는 기록물에 해당함

- 이에, 감사일 현재까지 개인정보 처리현황을 점검한 결과 행정정보공개시스템의 개인정보를 보유기간인 5년이 도과하면 지체없이 개인정보를 파기하여야 함에도 불구하고, **【표 4】** ‘행정정보공개시스템의 개인정보 파기 현황’에서와 같이 정해진 주기 없이 필요시 파기 요청을 하고 있는 사실을 확인하였다.

【표 4】 행정정보공개시스템의 개인정보 파기 현황

연번	파기요청일자	파기대상기간
1	2019. 1. 31.	2013.1.1. ~ 2013.12.31.
2	2018.10.10.	2012.1.1. ~ 2012.12.31.
3	2017. 3. 7.	2011.1.1. ~ 2011.12.31.
4	2016. 2.16.	2010.1.1. ~ 2010.12.31.
5	2015. 2.23.	2009.12.31.이전

- 따라서, 빅데이터실은 개인정보 파기 업무를 정기적으로 관리하기 위하여 「정보공개업무 운영지침」을 개정하여 개인정보 파기 기간 및 방법 등을 개선하여 운영할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 「정보공개업무 운영지침」을 개정하여 개인정보 파기 기간 및 방법 등을 개선하여 운영 방안을 마련하시기 바랍니다.